PROYECTO DE DECRETO

Decreto de CUD en plazo, pagos en fecha y auditoría con debido proceso

Fija el CUD digital en menos de 60 días con renovación automática en condiciones permanentes, el pago en fecha y con aranceles por regla a los prestadores de la Ley 24.901 y del Programa Federal Incluir Salud, y la auditoría por cruce de datos con aviso previo, descargo y continuidad del pago durante la revisión.

Propuesta 83: Discapacidad: prestaciones a tiempo y pagos en fecha
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [●], las Leyes N° 22.431, N° 24.901 y N° 27.793, los Decretos N° 50/2019 y sus modificatorios, N° 27/2026 y N° 84/2026, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley N° 22.431, sustituido por la Ley N° 27.793, dispone que la certificación de la discapacidad se realiza conforme los lineamientos que se fijan con el Consejo Federal de Discapacidad, con criterio multidimensional.

Que las demoras en la obtención y renovación del Certificado Único de Discapacidad retrasan el acceso a prestaciones y pensiones, y que en las condiciones permanentes la reevaluación periódica impone trámites sin utilidad.

Que la Ley N° 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, cuya continuidad depende del pago en fecha a los prestadores.

Que la Ley N° 27.793 ordenó la actualización de los aranceles según una regla y creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, compatible con el empleo registrado cuando el ingreso no supera dos salarios mínimos, vitales y móviles, y que el Decreto N° 84/2026 la reglamentó, con liquidación y pago a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Que el control contra el fraude es necesario para proteger los recursos de quienes tienen derecho, y que debe realizarse con debido proceso, aviso previo y continuidad del pago mientras se revisa cada caso.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Certificado Único de Discapacidad en plazo. El organismo nacional competente en materia de discapacidad garantiza que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se emita en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos contados desde la solicitud. A ese fin, implementa dentro de los noventa (90) días de la publicación del presente un expediente digital único, un sistema de turnos con plazos máximos publicados y la dotación de juntas evaluadoras suficiente en todo el país.

ARTÍCULO 2°.- Renovación automática. Cuando la condición de discapacidad certificada sea permanente, el CUD se renueva en forma automática a su vencimiento, sin nueva evaluación ni trámite de la persona titular. El organismo nacional competente propone al Consejo Federal de Discapacidad los criterios para determinar las condiciones permanentes, en el marco de los lineamientos del artículo 3° de la Ley N° 22.431.

ARTÍCULO 3°.- Coordinación federal. El organismo nacional competente propone al Consejo Federal de Discapacidad la adopción por las juntas evaluadoras de todas las jurisdicciones del plazo máximo del artículo 1°, del expediente digital y de la renovación automática, y ofrece asistencia técnica a ese fin.

ARTÍCULO 4°.- Pago en fecha a prestadores. Las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad de la Ley N° 24.901 a cargo del Estado nacional, y las transferencias a las jurisdicciones para el Programa Federal Incluir Salud, se pagan según un calendario fijo y publicado. Los aranceles se actualizan según una regla publicada, conforme lo dispuesto por la Ley N° 27.793. El organismo nacional competente aprueba el calendario y la regla dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente.

ARTÍCULO 5°.- Trazabilidad de los pagos. Cada pago a prestadores se publica en un sitio oficial de acceso abierto, con la identificación del prestador, la prestación, el monto y la fecha, sin datos personales de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 6°.- Auditoría con debido proceso. Las auditorías de pensiones, certificados y prestaciones se realizan por muestreo y por cruce de datos con otros registros públicos, con las siguientes garantías: a) aviso previo y fehaciente a la persona titular de la observación y de su fundamento; b) plazo para presentar descargo y documentación, que no puede ser inferior a treinta (30) días hábiles; c) continuidad del pago de la pensión y de las prestaciones mientras dure la revisión; y d) resolución fundada y recurrible. Ninguna pensión ni prestación puede suspenderse o darse de baja solo por la falta de respuesta a una comunicación que no haya sido recibida en forma fehaciente.

ARTÍCULO 7°.- Fraude. Cuando la auditoría detecte prestaciones inexistentes, sobreprecios o certificados obtenidos en forma fraudulenta, el organismo nacional competente promueve las acciones administrativas, civiles y penales contra los responsables, y publica en forma agregada los resultados.

ARTÍCULO 8°.- Compatibilidad con el empleo registrado. El organismo nacional competente y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplican la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social con el empleo registrado prevista en el artículo 7° de la Ley N° 27.793, mientras el ingreso no supere dos (2) salarios mínimos, vitales y móviles, como piso de toda norma reglamentaria. Ninguna resolución puede establecer una regla menos favorable.

ARTÍCULO 9°.- Liquidación y pago. La ANSES continúa a cargo de la liquidación y el pago de las pensiones no contributivas por discapacidad, conforme el Decreto N° 84/2026, y comparte con el organismo nacional competente la información necesaria para el cruce de datos del artículo 6°.

ARTÍCULO 10°.- Informe trimestral. El organismo nacional competente publica cada trimestre el plazo promedio y máximo de emisión del CUD por jurisdicción, el porcentaje de pagos a prestadores realizados en fecha y el resultado de las auditorías.

ARTÍCULO 11°.- Gastos. Los gastos que demande el presente se atienden con los créditos asignados a las jurisdicciones y organismos intervinientes.

ARTÍCULO 12°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.